Kiwee
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Tel : +33 9 73 03 34 73

CHARTE TÉLÉTRAVAIL

Dans le cadre de l'exécution des missions en Portage Salarial, le Salarié Porté est amené, occasionnellement, régulièrement ou totalement, à travailler en télétravail à la demande des Clients qu'il dessert. Dans le cadre exceptionnel des dispositions prises au titre l'état d'urgence sanitaire ou environnementale, le télétravail peut être imposé par l'EPS en application de l'article L2222-11 du Code du Travail. L'évolution des technologies de l'information et de la communication facilite l'exercice professionnel en Portage Salarial. Le télétravail a aussi vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l'empreinte des transports sur l'environnement.

La présente charte, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, fixe les conditions d'exécution du télétravail dans l'entreprise.

Article 1. *Définitions*

1.1. *Télétravail*

Le télétravail correspond à la réalisation, de façon volontaire ou imposée par l'employeur en application de l'article L1222-11 du Code du Travail, en cas de force majeure, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, en tout ou partie au domicile du Salarié Porté ou dans un tiers lieu, d'un travail normalement effectué au sein de la société ou des Clients chez lesquels sont exécutés, à leur demande, les missions en Portage Salarial.

1.2. *Télétravailleur*

Tout Salarié Porté dans le cadre de ses activités en Portage Salarial, de l'exécution de missions de Prestation de Portage Salarial et/ou démarches de prospection est amené à travailler en télétravail de son domicile et/ou d'un tiers lieu.

1.3. *Lieu du télétravail*

Le télétravail s'effectue, après accord écrit du Client :

- soit au domicile principal du Salarié tel qu'il l'a déclaré à l'entreprise. En cas de changement de domicile il s'engage à en informer l'EPS,
- Soit dans un tiers lieu tel qu'il l'a déclaré à l'entreprise. En cas de changement de tiers lieu il s'engage à en informer l'EPS.

En cas de souhait de télétravail habituel hors du territoire français, le Salarié Porté en fait part à son EPS pour en apprécier la faisabilité.

Le Salarié Porté s'engage expressément à sa charge exclusive à :

- demander l'accord écrit du Client au télétravail,
- mettre en place les couvertures d'assurance nécessaires à ses activités professionnelles et personnelles,
- effectuer les démarches nécessaires à cet exercice professionnel temporaire à l'étranger.
- se conformer aux règles sanitaires, de polices et/ou toutes règles imposées pour séjourner sur le territoire du pays du télétravail.

Le Salarié Porté s'engage à remettre avant son départ l'accord écrit du Client, l'attestation d'assurance, le visa ou autre attestation de démarches nécessaires à l'exercice professionnel temporaire à l'étranger.

La durée de ce télétravail hors du territoire français ne saurait excéder plus de 54 jours dans l'année, pour un temps plein, sur douze mois consécutifs ; le Contrat de travail restant expressément soumis aux seules règles du droit du travail français.

Quel que soit le lieu où s'effectue le télétravail, le Salarié Porté devra, au préalable et pendant toute la durée du télétravail, s'assurer qu'il reste en mesure d'exécuter les missions en Portage Salarial conformément aux conditions négociées avec la Clientèle qu'il dessert et conformément aux engagements pris au titre du Contrat de travail et notamment en ce qui concerne :

- Les obligations de confidentialités ; de sécurité des données, de cybersécurité ;
- Sa capacité à se rendre sur les lieux d'exécution fixées par le Client.

Article 2. *Champ d'application*

La présente charte s'applique à l'ensemble des Salariés portés ayant conclu avec l'EPS un Contrat de travail en Portage Salarial à durée déterminée ou indéterminée, en cours.

Article 3. *Conditions de passage au télétravail*

3.1. *Métiers concernés par le télétravail*

Par nature, toutes les activités professionnelles en Portage Salarial, sans restriction, pourront être exécutées en télétravail, occasionnellement, partiellement ou totalement par un Salarié Porté.

Tout Salarié Porté est éligible au télétravail, sous réserve qu'il ait fourni à son embauche et, au plus tard, lors de la mise en place du télétravail une certification de conformité technique et électrique ou une attestation sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme. (Modèle type en annexe 1)

Le cas échéant, le Salarié Porté tiendra compte du coût du télétravail dans la négociation du prix auprès des Clients.

3.2. *Mise en place du télétravail*

Le passage en télétravail repose sur la base du volontariat, sauf en cas d'application de l'article L 1222-11 du Code du Travail. La possibilité du recours au télétravail est expressément prévue au Contrat de travail de Portage Salarial. Sa mise en œuvre est formalisée par tout moyen dématérialisé ou échange d'émail.

Le télétravail est accessible :

- à tout moment pour l'exécution des activités en Portage Salarial ; il est d'ailleurs expressément convenu au Contrat de travail de Portage Salarial la possibilité pour le Salarié Porté de travailler en télétravail ; les ordres de missions pourront alors en préciser l'organisation ;
- en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L.223-1 du code de l'environnement ou de force majeure telle qu'une épidémie (COVID 19);
- lorsque le Salarié est amené à intervenir en qualité de proche aidant ;
- sur demande du Salarié occupant un poste éligible au télétravail, l'entreprise étant libre d'accepter ou de refuser la demande, si la mise en œuvre du télétravail devait entraîner un risque de dysfonctionnement du service au sein duquel l'intéressé est affecté. Tout refus fait l'objet d'une motivation écrite ;
- sur proposition de l'entreprise, le Salarié étant libre de refuser cette proposition, sans que cela soit un motif de rupture du Contrat de travail ;
- imposée par l'EPS et en accord avec le Client en cas de force majeur, en application de l'article L2222-11 du Code du travail.

Le télétravail est alors immédiatement mis en place. Les jours de télétravail seront fixés selon la nécessité d'organisation des activités en Portage Salarial. Les missions réalisées en télétravail respecteront les conditions définies par le Client. Elles pourront être mentionnées dans l'ordre de mission lorsqu'il est mis en place.

A la demande du Salarié Porté, une période de test peut être mise en place.

3.3. *Réversibilité*

L'EPS ou le Salarié Porté pourront librement prendre l'initiative de proposer un abandon du télétravail sans obligation d'acceptation, sauf cas de force majeure.

Toutefois, les télétravailleurs bénéficient d'une priorité pour l'accès à un emploi disponible dans l'entreprise ne faisant pas appel au télétravail.

L'entreprise s'engage à informer régulièrement les télétravailleurs ayant fait connaître leur volonté d'abandonner le télétravail des éventuelles disponibilités d'emploi.

3.5. *Conditions matérielles*

Pendant la période de télétravail, le télétravailleur utilisera son propre matériel et devra s'assurer de disposer à son domicile d'un espace suffisant, en conformité et des outils permettant de travailler dans de bonnes conditions.

S'il travaille avec des bien confiés par le Client, il doit s'assurer que ceux-ci restent sous la responsabilité du Client et assurés par la police d'assurance du Client et qu'ils sont conformes aux exigences électriques. L'EPS décline toute responsabilité quant à leur utilisation, endommagement et/ou disparition.

3.6 *Cas spécifiques de recours au télétravail*

La procédure décrite ci-dessus s'applique en dehors des cas spécifiques de recours au télétravail précisés ci-dessous :

- Situations individuelles spécifiques, en particulier les personnes souffrant de handicap
- Circonstances collectives particulières telles qu'une pandémie, un épisode de forte pollution, des évènements climatiques ou ponctuels affectant durablement et significativement la circulation des moyens de transport collectif.

Dans les cas ainsi décrits, le recours au télétravail se fera en s'inspirant des dispositions de la présente charte.

Article 4. *Durée et aménagement du temps de télétravail*

4.1. *Salariés au forfait*

Les télétravailleurs dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire en heures ou en jours demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles relatives à ce mode d'aménagement du temps de travail.

4.2. *Salariés au 35 heures*

Les horaires de télétravail sont par défaut exécutés par le Salarié sur une plage horaire de 9H à 12h30 et de 14h à 17h30.

Lorsque le Salarié Porté travaille à temps partiel, les plages horaires du télétravail correspondent à celles définies au Contrat de travail.

Le télétravailleur doit respecter doit respecter les temps de repos obligatoires et n'accomplir d'heures de travail supplémentaires sans l'accord préalable et écrit de son supérieur hiérarchique. La durée quotidienne de repos est au minimum de 11 heures, la durée hebdomadaire minimale est de 24 heures précédent pour former un bloc de 35 heures consécutives minimum. Les périodes de repos sont des périodes ne comportant ni travail ni sollicitations professionnelles donc des périodes « déconnectées » au sens de l'article L2242-17 du Code du travail.

Compte tenu de l'autonomie du Salarié Porté et de son adaptation aux exigences de la Clientèle qu'il dessert, les horaires peuvent être adaptés par ses soins et conformément aux dispositions du Contrat de travail, les horaires définitifs seront ceux du CRA mensuel.

4.3 *Régulation de la charge de travail*

Mensuellement, le Salarié Porté en télétravail adresse son compte rendu d'activité (CRA) dûment complété. Si la charge de travail ne permet pas le respect des horaires ou du forfait, le télétravailleur en informe l'EPS.

Dans le cadre de l'entretien annuel sur la charge de travail, organisé avec le Salarié Porté, il sera aussi procédé à une analyse de la charge de travail en télétravail. Il sera défini, sur la base du constat qui aura été dressé, les mesures nécessaires pour pouvoir adapter temps de travail et charge de travail.

4.5. *Plages horaires pendant lesquelles le Salarié peut être contacté*

Afin de garantir au Salarié le respect de sa vie privée, l'entreprise et les Salariés en télétravail s'engagent à respecter les plages de disponibilités suivantes : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Le Salarié pourra être contacté pendant ces plages.

En dehors de ces plages, il ne pourra être reproché au Salarié de ne pas être joignable.

Article 5. *Remboursement de Frais en télétravail*

Les frais exposés en télétravail seront remboursés par L'EPS, selon les règles de remboursement URSSAF en vigueur et pour autant que le montant disponible sur le compte d'activité le permette.

En conséquence, Les frais engagés par le Salarié pour exercer son activité en télétravail pourront être remboursés par l'entreprise dans les conditions suivantes :

- Versement d'une allocation forfaitaire globale, telle que fixée par la loi de finance et repris sur le site de l'URSSAF, exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale du plafond fixé par la

loi de finance de l'année en cours pour un Salarié effectuant une à plusieurs journée(s) de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire est variable en fonction du nombre de jours télétravaillés. La fourniture de justificatifs n'est plus exigée en ce qui concerne cette allocation forfaitaire globale allouée à un Salarié en situation de télétravail.

- Au réel sur présentation des justificatifs, après vérification et selon le barème URSSAF en vigueur. Le télétravailleur devra également adresser à l'EPS une attestation sur l'honneur de l'utilisation spécifique d'une partie du logement à l'usage exclusif professionnel et les documents justificatifs d'évaluation du domicile. A défaut, un remboursement au réel ne pourra pas être mis en place.

Article 6. *Assurances*

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile en télétravail et de procéder à l'extension de l'usage professionnel du domicile en conséquence. Il s'engage en conséquence à remettre annuellement et chaque fois que nécessaire l'Attestation multirisque habitation couvrant les risques inhérents au télétravail à domicile ou à défaut l'attestation sur l'honneur en annexe de la Charte.

Article 7. *Protection des libertés individuelles et de la vie privée*

7.1. *Accès au domicile du Salarié*

L'accès au domicile du Salarié est par principe interdit, sauf accord du Salarié.

L'accord n'est pas requis dans les cas suivants qui donnent lieu à une simple information préalable du Salarié :

- installation du matériel et maintenance, le cas échéant ;
- visites de sécurité effectuées par l'entreprise ou toute personne mandatée par elle ou par le CHSCT (ou comité social et économique).

7.2. *Protection de la vie privée*

L'entreprise s'interdit, directement ou indirectement, de solliciter le Salarié en dehors des plages de travail fixées à la présente charte.

7.3. *Moyens de surveillance*

Toute mise en place d'un système de surveillance et/ou de contrôle de l'activité des télétravailleurs donne lieu à une information préalable des représentants du personnel et des Salariés concernés. Cette information précise les moyens utilisés ainsi que la finalité de la surveillance et/ou du contrôle.

Article 8 : *Obligation de discrétion et de confidentialité*

Kiwee
128 Rue la Boétie, bureau 46
75008 Paris (France)
Tel : +33 9 73 03 34 73

Le Salarié Porté en télétravail doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur. Le Salarié Porté respectera les règles de cybersurveillance mise en place par l'entreprise et se conformera à celles en vigueur dans l'(les)entreprise(s) Cliente(s) pour la(es)quelle(s) il réalise la Prestation de Portage Salarial.

Le Salarié Porté se réfèrera aux bonnes pratiques cybermalveillance.gouv/fr

Article 9. *Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleurs*

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres Salariés de l'entreprise et ils font l'objet du même suivi par le service de santé.

En cas de survenue d'un accident du travail pendant les plages du télétravail, le télétravailleur en informe sans délai l'entreprise.

La réglementation du travail sur écran et celle du droit à la déconnexion s'appliquent au télétravail.

Article 10. *Encadrement des* Salariés Portés *télétravailleurs – Egalité de traitement*

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.), les Salariés embauchés ou ayant opté pour le passage au télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs de l'entreprise.

En conséquence, les Salariés portes télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et du même accompagnement que tout Salarié porte exécutant ses Prestations sur les lieux de mission.

Société KIWEE, représentée par M. POCACHARD Cyril, Représentant légal